

АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР (ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА)

г. Новосибирск

12.01.2026 г.

Настоящая oferta на заключение агентского договора (далее – Oferta, Договор) является публичным предложением Общества с ограниченной ответственностью «СИБАЭРОЛАЙН» (сокращенное наименование – ООО «СИБАЭРОЛАЙН») (далее – Агент), заключить договор на условиях и в порядке, определенных настоящей Offerтой.

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации данный документ является публичной offerтой. Настоящая публичная oferta на оказание услуг (далее «Договор») заключается в особом порядке: путем акцепта настоящего Договора, содержащего все существенные условия Договора, без подписания сторонами текста настоящего Договора. Лицо, заказавшее или инициировавшее оказание услуг путем акцепта настоящего Договора признается заказчиком (далее «Принципал») или представителем Принципала с надлежащими полномочиями. Конклюдентные действия Принципала, подтверждающие акцепт Договора, выполняются путем сдачи груза на склад Агента для организации экспедирования груза, или получения груза, а также путем совершения иных конклюдентных действий (оформление поручения, выдача Экспедиторской расписки).

Акцепт offerты производится в соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации и равносителен заключению агентского договора в письменной форме.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Агент обязуется по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала совершать юридические и иные действия, связанные с организацией транспортировки грузов и с организацией выполнения различных операций с грузом, необходимых для транспортировки, а именно: упаковку, сортировку, перетаривание, погрузо-разгрузочные работы, складское хранение, доставку до/ от склада и другие, а также при выявлении необходимости за счет Принципала и в его пользу застраховать грузы.

Для выполнения взятых на себя обязательств Агент обязуется от своего имени, но за счет Принципала заключить все соответствующие договоры с третьими лицами, способными выполнить транспортировку груза Принципала соответствующим видом транспорта, а также оказать дополнительные услуги, необходимые Принципалу в связи с транспортировкой груза.

1.2. Объем оказываемых Принципалу услуг, права и обязанности сторон определяются в настоящем Договоре и в поручениях Агенту, оформленных по форме Приложения № 3 к настоящему Договору.

1.3. Принципал обязуется принять все исполненное Агентом и уплатить Агенту вознаграждение в размере и в порядке, установленном настоящим Договором.

2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЯ

2.1. Агент осуществляет действия, связанные с организацией транспортировки грузов, а также иные указанные в п.

1.1. настоящего Договора действия на основании, заявленного Принципалом и принятого Агентом Поручения Агенту.

2.2. Поручение Агенту может быть заявлено Принципалом в письменном виде путем заполнения утвержденной Приложением № 3 к настоящему Договору формы и передано представителям Агента на складах-отправителях, перечисленных в Приложении № 2 к настоящему Договору, или направленных Агенту по факсу, по электронной почте, по почте или иными способами.

Поручение Агенту, подготовленное в письменном виде, может быть подписано непосредственно Принципалом, его уполномоченным органом, а также лицом, действующим по поручению Принципала. В случае, если груз сдается на склад-отправитель грузоотправителем, который не является Принципалом по настоящему Договору, подписывая настоящий Договор, Принципал одобряет и принимает действия грузоотправителя по сдаче груза, а также подтверждает правильность переданных грузоотправителем Агенту и указанных в Поручении Агенту сведений.

Агент может выступать в качестве доверенного лица Принципала, в том числе и в качестве грузоотправителя или грузополучателя, а также формировать необходимые Поручения от имени Принципала самостоятельно.

Поручение Агенту может быть направлено путем заполнения электронной заявки на веб-сайте Агента www.sibaero.ru.

2.3. Поручение Агенту в обязательном порядке должно содержать наименование и контактные сведения грузоотправителя и грузополучателя, маршрут, вид транспорта, характер груза, его особые свойства, количество мест, перечень необходимых дополнительных услуг Агента. Параметры груза (вес, объем, количество мест) указываются в Поручении до его дополнительной упаковки. При упаковке груза в обрешетку происходит увеличение объема и веса груза. При расчете стоимости транспортировки учитывается вес/объем груза с учетом дополнительной упаковки.

Принципал гарантирует, что груз соответствует указанной им в Поручении Агенту информации и представленным на данный груз сопроводительным документам.

2.4. Сдача груза Принципалом или по его поручению грузоотправителем, а также выдача груза Принципалу или по его поручению грузополучателю осуществляется на складах-отправителях и складах-получателях, перечисленных в Приложении № 2 к настоящему Договору.



2.5. Сдача груза и выдача груза производятся по количеству мест, весу и объему (в зависимости от категории груза). Агент проверяет достоверность предоставляемой Принципом информации, путем визуального осмотра количества мест, веса груза, без внутри тарной сверки. Данные о количестве принятых мест, весе, объеме груза указываются в экспедиторской расписке с учетом следующего:

- вес и объем груза, указанные в Поручении Агенту, окончательно уточняются при замерах груза на складе-отправителе, и фиксируются в экспедиторской расписке;

- в случае, если груз требует дополнительной упаковки, вес и объем груза указываются в экспедиторской расписке согласно замерам, произведенным в момент приемки груза, т.е. без учета его упаковки, а после упаковки вносятся соответствующие корректировки веса, объема и стоимости.

Груз принимается без пересчета, вложенного и проверки качества содержимого грузовых мест.

Данные о количестве выданных мест, весе, объеме груза указываются в акте выдачи груза.

2.6. Грузы, нуждающиеся в таре (упаковке) для предохранения их при перевозке от утраты, повреждения или недостачи, должны предъявляться к перевозке в исправной таре (упаковке), соответствующей государственным стандартам или техническим условиям, обеспечивающим полную сохранность груза в процессе перевозки. Перечень характеристик грузов, подлежащих обязательной упаковке в деревянную обрешетку, определен в «ГОСТ 15846-2002. Межгосударственный стандарт. Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» (введен в действие Постановлением Госстандарта России от 24.03.2003 N 91-ст) и в Приложении № 4 к настоящему Договору.

В случае отказа Принципа обеспечить надлежащую упаковку груза, Агент вправе отказаться от исполнения, заявленного Принципом Поручения. Возникшие у Принципа в случае отказа Агента от исполнения Поручения убытки (ущерб) не возмещаются Агентом.

В случае если грузоотправитель/Принцип поручил Агенту упаковать груз в деревянную обрешетку, и после выполнения упаковки отказывается от нее, Принцип обязан возместить Агенту понесенные затраты на ее изготовление (материал, работа), в соответствии с установленными тарифами.

2.7. В случае обнаружения при выдаче груза Принципу и/или грузополучателю недостачи, порчи груза или дефектов тары (упаковки), в которой грузоотправитель либо Принцип передавал груз к транспортировке, в акте выдачи груза Принципом и/или грузополучателем должна быть сделана соответствующая запись. В случае если в акте выдачи груза указанная запись отсутствует, груз считается доставленным до Принципа и/или грузополучателя в целостности и сохранности.

2.8. Если груз не был доставлен Принципу и/или грузополучателю в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты, когда этот груз должен был быть доставлен, Принцип может, если нет доказательств обратного, считать груз утраченным.

2.9. По окончании исполнения Поручения Агент предоставляет Принципу отчет Агента и акт об оказании услуг путем направления по электронной почте, с последующим направлением почтой России.

2.10. Принцип обязан подписать отчет агента и акт об оказанных услугах в течение 3-х рабочих дней с момента их получения и направить в адрес Агента.

2.11. Груз доставляется в максимально короткие сроки, в зависимости от вида транспорта и направления. Срок транспортировки груза до г. Норильск, Красноярск, Новосибирск, Москва размещен на официальном сайте сibaэролайн.рф, в срок транспортировки не включается день приемки на склад, а так же время на дополнительную упаковку груза.

В случае доставки груза до иных городов, с привлечением третьих лиц, срок доставки увеличивается в соответствии со сроками фактического Перевозчика.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

3.1. Агент обязан:

3.1.1. По Поручению и за счет Принципа организовать транспортировку груза по согласованному маршруту.

3.1.2. При необходимости обеспечить организацию выполнения различных операций с грузом, необходимых для транспортировки, а именно: упаковку, сортировку, перетаривание, погрузо-разгрузочные работы, складское хранение, доставку до/от склада и другие.

3.1.3. По Поручению Принципа обеспечить сопровождение груза в пункт назначения.

3.1.4. Передать груз и сопроводительные документы Принципу либо по его Поручению грузополучателю в пункте назначения, в том числе с доставкой его на склад, если это предусмотрено Поручением Агенту.

3.1.5. Предоставить Принципу по окончании исполнения Поручения отчет Агента, акт об оказанных услугах, а также заверенные копии документов, подтверждающих понесенные Агентом затраты.

3.2. Агент имеет право:

3.2.1. Агент имеет право в любой момент отказаться от организации исполнения Поручений, заявленных Принципом, в случае если выполнение Агентом своих обязательств находится под угрозой срыва вследствие возникновения помех, препятствий или любых рисков, включая угрозу состоянию груза, если указанные обстоятельства не вызваны ошибками или небрежностью Агента и не может быть предотвращена путем разумных мер и усилий. При этом Агент обязан уведомить об этом Принципа и обеспечить передачу груза Принципу в месте, которое, по мнению Агента, является безопасным, удобным и пригодным для такого действия.

3.2.2. Агент имеет право в любой момент отказаться от организации исполнения Поручений, заявленных Принципом, в случае если Принцип не исполнил или исполнил ненадлежащим образом свои обязательства по настоящему Договору, установленные в подпунктах 3.3.1-3.3.5. настоящего Договора, а также в случае невозможности Агентом организовать его транспортировку в связи со свойствами либо характером груза.



3.2.3. Агент имеет право не приступать к исполнению Поручения Принципала до момента поступления денежных средств согласно п. 4.3 настоящего Договора, а также в случае наличия задолженности по оплате за ранее выполненные Поручения Принципала. В случае задержки оплаты, срок выполнения Поручения Принципала отодвигается соразмерно времени задержки оплаты.

3.2.4. Привлекать к исполнению своих обязанностей третьих лиц, ответственность за действия /бездействия которых Агент несет как за свои собственные.

3.2.5. При перевозке груза, который заявляется в качестве социально-значимого, может быть осуществлена проверка достоверности, содержащейся в сопроводительных документах информации о свойствах груза, условиях его перевозки, правильного отнесения груза к заявленной социальной номенклатуре, предъявляемых для морской перевозки, и подтверждения иной информации, необходимой для исполнения договора. Для данных целей и при поступлении соответствующего требования Принципал предоставляет груз на осмотр его содержания в открытом виде.

Отказ в предоставлении груза для осмотра в открытом виде, либо непредоставление груза для осмотра в открытом виде по иным причинам является основанием для неприменения тарифа на перевозку социально-значимых грузов.

3.2.6. При отказе либо уклонении Принципала/Получателя от получения доставленного груза в пункт назначения в течение 30 календарных дней с даты уведомления Принципала/Получателя о доставке груза, путем направления смс-оповещения или телефонного звонка по номеру, указанному в поручении Агенту или экспедиторской расписке, груз считается не востребованным, и Агент вправе реализовать или утилизировать содержимое груза. Стороны установили внесудебный порядок обращения взыскания (реализации) на груз Принципала/ грузоотправителя/ получателя. Обязанность по оплате всех причитающихся Агенту платежей (понесенных затрат) в данном случае лежат на Грузоотправителе, Принципале и грузополучателе солидарно. Агент вправе обратиться к любой из сторон для возмещения понесенных затрат, в случае отказа одной из сторон.

3.3. Принципал обязуется:

3.3.1. Принципал обязан предоставить Агенту полную, точную и достоверную информацию о свойствах груза, в том числе о наличии в составе груза предметов и веществ, изъятых из гражданского оборота или ограниченно оборотоспособных, об условиях его перевозки и иную информацию, необходимую для исполнения Агенту обязанностей, в том числе актуальную электронную почту для получения счетов и закрывающих документов, телефоны для уведомления о прибытии груза в пункт назначения. Принципал несет ответственность за предоставление актуального номера грузополучателя, а в случае изменений обязан незамедлительно сообщить об этом Агенту.

3.3.1.1. Предоставлять достоверную информацию, с учетом Приложения № 5 «О перечне социально значимых грузов» к настоящему Договору и не допускать смешения разных категорий.

3.3.2. Выполнять требования третьих лиц, привлекаемых Агентом для исполнения Поручений, когда такие требования являются обязательными по условиям заключенных Агентом с данными лицами договоров. Принципал обязан выполнить эти требования самостоятельно, либо поручить организацию их выполнения Агенту. В случае нарушения Принципалом требований третьих лиц, вследствие чего Агент должен будет понести дополнительные затраты на устранение последствий нарушения указанных требований, Принципал обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента выставления требования возместить Агенту указанные затраты.

3.3.3. Передать намеченный к перевозке груз подготовленным к отправке со всеми надлежащим образом оформленными и разборчиво заполненными грузораспорядительными документами, необходимыми для выполнения санитарных, карантинных и других обязательных формальностей.

3.3.4. Обеспечить либо поручить Агенту организовать упаковку груза, его маркировку с учетом специфических свойств и особенностей груза таким образом, чтобы тара и упаковка обеспечивали целостность и сохранность груза при перевозке согласованным видом транспорта.

3.3.5. Не передавать груз, который относится к категории пожароопасных, взрывоопасных, оружия, наркотиков или любой другой груз, запрещенный к перевозке действующим законодательством РФ.

3.3.6. Возместить Агенту затраты, понесенные им на организацию транспортировки груза и выполнения иных действий с грузом, а также уплатить агентское вознаграждение в размере и в порядке, установленные настоящим договором.

3.3.7. Получить груз от Агента в пункте назначения на складе Агента, либо в ином согласованном сторонами месте не позднее 3-х (трех) рабочих дней с момента получения уведомления о прибытии груза (путем направления смс-оповещения, или телефонного звонка на номер указанный в экспедиторской расписке), либо не позднее 3-х (трех) рабочих дней по истечении оговоренного срока исполнения поручения, а в случае, если груз является скоропортящимся – в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента уведомления о прибытии такого груза, либо в течение 24 (двадцати четырех) часов по истечении оговоренного срока исполнения поручения.

3.3.8. Не позднее 3-х дней с момента предоставления Агентом отчета, подписать его или представить мотивированные возражения по отчету. В случае, если в предусмотренный настоящим пунктом срок Принципал не представит мотивированные возражения по отчету Агента, он считается принятым Принципалом.

3.4. Принципал имеет право:

3.4.1. Принципал имеет право отозвать ранее выданные Поручения при условии обязательного возмещения расходов, понесенных Агентом на его исполнение.

3.4.2. Принципал вправе передать к перевозке ценный груз только после предварительного письменного согласования с Агентом.

3.4.3. Самостоятельно застраховать груз либо поручить Агенту застраховать груз в интересах Принципала.



При поручении Агенту застраховать груз Принципала, Агент при отсутствии прямого указания Принципала выбирает страхователя самостоятельно. Если Принципал выбирает страхователя самостоятельно, Агент оформляет договор страхования от имени Принципала на условиях, указанных Принципалом.

За услугу страхования груза взимается дополнительная плата 0,4 % от объявленной стоимости груза.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. За услуги Агента по настоящему договору Принципал выплачивает Агенту вознаграждение в размере, рассчитываемом согласно Приложению № 1 к настоящему Договору. **Агентское вознаграждение не облагается НДС, в соответствии с п.1 ст. 145 Налогового кодекса РФ.**

Агент вправе в одностороннем порядке изменять Приложение № 1, уведомив Принципала о произошедших изменениях путем размещения информации в сети интернет на веб-сайте Агента www.сибаэролайн.рф или путем направления письменного уведомления Принципалу по почте, по факсу, по электронной почте и иными способами, либо путем размещения соответствующей информации на информационных стендах на складах-отправителях, перечисленных в Приложении № 2 к настоящему Договору.

4.2. Объем денежных средств, необходимых для погашения затрат, связанных с осуществлением Агентом действий по выполнению Поручений Принципала перед третьими лицами, согласовывается для каждого Поручения отдельно и заносится в Поручение Агенту и/или экспедиторскую расписку в раздел «Предварительная стоимость перевозки», в том числе НДС, в соответствующим действующим законодательством.

Действующие тарифы (тарифные сетки) по транспортировке груза, а также стоимость дополнительных услуг (по упаковке груза, хранению груза и пр.) размещены в сети интернет на веб-сайте www.сибаэролайн.рф.

Агент вправе в одностороннем порядке изменять указанные тарифы, уведомив Принципала о произошедших изменениях путем размещения информации в сети интернет на веб-сайте Агента www.сибаэролайн.рф или путем направления письменного уведомления Принципалу по почте, по электронной почте и иными способами, либо путем размещения соответствующей информации на информационных стендах на складах-отправителях, перечисленных в Приложении № 2 к настоящему Договору.

4.3. Оплата вознаграждения Агента, а также оплата денежных средств, необходимых для погашения затрат, связанных с осуществлением Агентом действий по выполнению Поручений Принципала перед третьими лицами, производится Принципалом на условиях предварительной оплаты на основании выставленного счета на оплату в течение одного рабочего дня с момента его выставления. Обязательство Принципала по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств на расчетный счет Агента. Груз без оплаты не выдается.

4.4. В случае не исполнения или исполнения ненадлежащим образом своей обязанности по оплате агентского вознаграждения и оплате денежных средств, необходимых для погашения затрат, связанных с осуществлением Агентом действий по выполнению Поручений Принципала перед третьими лицами, Агент имеет право удерживать груз Принципала до момента его полного расчета с Агентом за выполненные Агентом Поручения.

4.5. В случае если Принципал не забрал груз в сроки, предусмотренные в п. 3.3.7 настоящего Договора, Принципал обязуется оплатить стоимость хранения груза на складе Агента согласно тарифам, указанным на сайте www.сибаэролайн.рф.

4.6. Хранение контейнера на территории порта Дудинка бесплатно 3 дня, с 4-ого дня хранение платное, по тарифам установленным ЗТФ ПАО «ГМК Норильский никель». Тарифы размещены на сайте www.сибаэролайн.рф.

Неоплаченный клиентом контейнер с порта не забирается.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством.

5.2. За утрату, повреждение (порчу), недостачу груза, произошедшие по вине Агента или по вине привлеченных Агентом третьих лиц, Агент несет ответственность, ограниченную размером реального ущерба только в пределах:

1) за утрату или недостачу груза, принятого для перевозки с объявлением ценности, в размере объявленной ценности или части объявленной ценности, пропорциональной недостающей части груза (пропорциональность определяется по весу груза);

2) за утрату или недостачу груза, принятого для перевозки без объявления ценности, в размере действительной (документально подтвержденной) стоимости груза или недостающей его части;

3) за повреждение (порчу) груза, принятого для перевозки с объявлением ценности, в размере суммы, на которую понизилась объявленная ценность, а при невозможности восстановления поврежденного груза в размере объявленной ценности;

4) за повреждение (порчу) груза, принятого для перевозки без объявления ценности, в размере суммы, на которую понизилась действительная (документально подтвержденная) стоимость груза, а при невозможности восстановления поврежденного груза в размере действительной (документально подтвержденной) стоимости груза.

В случае возмещения Агентом стоимости поврежденного груза Принципал обязуется передать годные остатки груза Агенту.

5.3. Агент не несет ответственности за:

а) повреждение (порчу), утрату, недостачу груза, которые стали результатом неисполнения Принципалом своих обязанностей, установленных настоящим Договором и/или законодательством РФ;

б) внутреннее вложение мест груза при отсутствии видимых механических повреждений внешней упаковки и контрольных пломб, а также в случае если повреждения внешней упаковки, контрольных пломб были обнаружены и зафиксированы при сдаче груза Агенту;



в) повреждения или ухудшения качества груза, принадлежащего Принципалу, вследствие указания Принципалом в Поручении недостоверной, неполной информации о характере и свойствах груза или не указания этой информации;

г) задержку перевозки груза Принципала, если задержка связана с действиями правоохранительных и иных государственных органов, которые не были вызваны нарушением Агентом действующего законодательства; с отсутствием или не надлежащим оформлением документов на груз; с неблагоприятными погодными условиями; с действиями или бездействием Принципала, а так же в случае если Клиент указал не актуальные данные грузополучателя (номер телефона), и с грузополучателем невозможно связаться.

д) ухудшение качества груза вследствие обстоятельств, связанных с погодными условиями (например, нелетной погоды и т.д.);

е) отсутствие или ненадлежащее оформления какого-либо из грузовых документов по вине Принципала;

ж) истечения гарантийных сроков и сроков реализации груза;

з) ухудшение качества груза вследствие задержки его выдачи Агентом в связи с неоплатой или неполной оплатой Принципалом денежных средств, установленных настоящим Договором;

и) за качество и сохранность груза в случае сдачи к организации перевозки груза(ов) в таре (упаковке), не соответствующей требованиям ГОСТов, иным стандартам, установленным действующим законодательством РФ, и требованиям настоящего Договора;

к) упущенную выгоду Принципала;

л) повреждение и качество груза, требующего особого температурного режима хранения и/или являющийся скоропортящимся, если это специально не было оговорено и согласовано с Агентом.

5.4. В случае нарушения согласованных сроков исполнения Поручений Агент обязан по требованию Принципала оплатить неустойку в виде пени в размере 0,1% от суммы агентского вознаграждения и подлежащих возмещению понесенных Агентом расходов для выполнения конкретного поручения за каждый день просрочки при предъявлении соответствующего требования.

5.5. В случае утраты, повреждения (порчи), недостачи застрахованного груза, возмещение понесенных убытков осуществляется за счет страховщика в порядке и на условиях заключенного договора страхования.

5.6. В случае нарушения Принципалом сроков оплаты, предусмотренных пунктом 4.3. настоящего Договора, Принципал уплачивает Агенту неустойку в виде пени в размере 0,1% суммы агентского вознаграждения и подлежащих возмещению понесенных Агентом расходов для выполнения конкретного поручения за каждый день просрочки при предъявлении соответствующего требования.

5.7. Принципал самостоятельно несет полную ответственность перед компетентными органами, а также перед Агентом и любыми третьими лицами в случае причинения им смерти, увечья, а также ущерба, вреда окружающей среде или любого другого ущерба, за несоответствие груза данным, указанным в накладных или других сопроводительных документах, в т.ч. груза, включающего объекты, изъятые из оборота, либо ограниченные в обороте (без специального разрешения), а также с нарушением обязательных правил, предусмотренных действующим законодательством.

5.8. Принципал несет ответственность за простой транспортных средств, вызванный неправомерными действиями или бездействием Принципала либо его доверенных лиц.

5.9. Принципал несет ответственность за предоставление не достоверных сведений в отношении категории груза в соответствии с Приложением № 5 к настоящему договору.

5.10. Принципал обязан оплатить расходы Агента по оформлению декларации, в случае обнаружения таможенными службами не заявленного грузоотправителем/принципалом опасного груза.

5.11. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах (форс-мажор), как-то: землетрясение, наводнение, пожары, военные действия, национальные и отраслевые забастовки, запретительные акты государственных органов. К обстоятельствам непреодолимой силы помимо основных понятий относится погодные явления, вследствие которых перевозчик отказывается произвести погрузку/разгрузку или непосредственно перевозку груза, временное прекращение или ограничение погрузки перевозчиком, временное прекращение или ограничение перевозки грузов перевозчиками, владельцами инфраструктур, отказ перевозчика или владельца инфраструктуры в согласовании заявки на перевозку грузов или другие, независимые от Сторон обстоятельства, подтвержденные соответствующими документами (приказами, распоряжениями, постановлениями, указаниями, письмами, свидетельствами Торгово-промышленной палаты и т.д.).

Сторона, подвергшаяся действиям обстоятельств непреодолимой силы, письменно оповещает о произошедшем другую Сторону посредством факсимильной связи или посредством электронной почты. Срок исполнения обязательства, установленный договором, соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства непреодолимой силы, если стороны не придут к соглашению об ином.

6. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора, разрешаются сторонами в претензионном порядке.



6.2. Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается уполномоченным на предъявление и подписание претензии лицом. К претензии должны быть приложены документы, подтверждающие право на предъявление претензии, и документы, подтверждающие количество и стоимость отправленного груза, а также размер причиненного ущерба, в подлиннике или засвидетельствованные в установленном порядке их копии. Претензии к Агенту могут быть предъявлены в течение шести месяцев со дня, следующего за днем, когда груз должен быть выдан Принциалу или грузополучателю.

Срок рассмотрения претензии составляет 30 (Тридцать) календарных дней со дня её получения. Отказ (полный или частичный) в удовлетворении претензии должен быть обоснован. В случае несоответствия претензии и приложенных к ней документов перечисленным выше требованиям, претензионный порядок урегулирования возникшего между сторонами спора считается не соблюденным. Агент вправе на этом основании отказать в удовлетворении претензии.

Датой предъявления претензии считается дата почтового штемпеля о принятии письма к отправке. Датой получения претензии Агентом считается дата почтового штемпеля почтового отделения получателя претензии.

6.3. В случае не урегулирования споров и разногласий в претензионном порядке спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Новосибирской области.

6.4. Настоящий Договор вступает в законную силу с даты совершения конклюдентных действий Принциалом (направления поручения, оформления Экспедиторской расписки) и действует до полного исполнения обязательств сторонами.

6.5. Любая из Сторон имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке. Сторона, являющаяся инициатором досрочного расторжения Договора, обязана письменно известить об этом другую Сторону не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

6.6. Агент вправе в любое время в одностороннем порядке изменить какое-либо из Приложений к настоящему Договору, известив об этом Принциала путем размещения информации в сети интернет на веб-сайте Агента www.sibaeroлайн.рф или на информационных стендах на складах-отправителях или складах-получателях, указанных в Приложении № 2 к настоящему Договору.

6.7. Условия настоящего Договора применяются к отношениям, возникшим между сторонами до заключения настоящего Договора, в том числе к отношениям, вытекающим из договоров, заключенных Агентом с третьими лицами в интересах Принциала.

6.8. Стороны признают за перепиской, осуществленной посредством электронной почты или факсимильной связи силу доказательств. В качестве доказательств могут приниматься распечатки электронных писем, заверенных Стороной настоящего Договора.

6.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу - по одному каждой из Сторон.

6.10. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

- Приложение №1 – Агентское вознаграждение.
- Приложение №2 – Склады-отправители/склады-получатели.
- Приложение №3 – Образец Поручения.
- Приложение №4 - Перечень характеров грузов, подлежащих обязательной упаковке в деревянную обрешетку.
- Приложение № 5 – Перечень социально значимых грузов

7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

7.1. Агент: Общество с ограниченной ответственностью «СИБАЭРОЛАЙН» (ООО «СИБАЭРОЛАЙН»)

ОГРН 1175476122403 ИНН 5405017001 КПП 540201001

Адрес юридический: 630001, г. Новосибирск, ул. Сухарная, д. 25, помещение 3

Адрес почтовый: 630001, г. Новосибирск, ул. Сухарная, д. 25, помещение 3

Тел.: (383) 363-22-06, e-mail: perevozka7461@mail.ru

Банковские реквизиты: р/с 40702810344050028690 в Сибирском Банке ПАО Сбербанк, к/с 30101810500000000641, БИК 045004641

Агент:

Генеральный директор

А.С. Суев

М.П.



АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

Единицы измерения груза

Размер агентского вознаграждения

1 кг груза

3 рубля (НДС не облагается)

1 м³ груза

300 рублей (НДС не облагается)

Если вес груза меньше 100 кг., агентское вознаграждение будет составлять 300 рублей (НДС не облагается) за услугу.

Если объем груза меньше 1 м³, агентское вознаграждение будет составлять 300 рублей (НДС не облагается) за услугу.

Минимальный размер оплаты транспортировки определяется в зависимости от направления и вида транспорта и размещается на сайте сибазролайн.рф в разделе тарифы.

При минимальном размере агентское вознаграждение составляет 300 (триста) рублей за услугу.

Агентское вознаграждение не облагается НДС в связи с применением Агентом упрощенной системы налогообложения.

Агент:

Генеральный директор

А.С. Зуев

М.П.



СКЛАДЫ-ОТПРАВИТЕЛИ/СКЛАДЫ-ПОЛУЧАТЕЛИ

Склад-отправитель (склад-получатель) г. Новосибирск:

1. ИП Шило Михаил Владимирович

Адрес: г. Новосибирск, ул. Сухарная, д. 25, 1 этаж, помещение № 6

Телефон: (383)363-32-06, E-mail: sibaeroline.nsk@mail.ru

2. ООО «АвиаТрансКарго»

Адрес: г. Новосибирск, ул. Сухарная, д. 25

3. ИП Суворов Георгий Николаевич

Адрес: г. Новосибирск, ул. Сухарная, д. 25

Склад-отправитель (склад-получатель) г. Красноярск: ООО «ЕнисейКарго»

Адрес: г. Красноярск, ул. Северное шоссе, д. 35И

Телефон: (391) 220-41-30, (391) 258-04-65 E-mail: sibaeroline.krs@mail.ru

Склад-отправитель (склад-получатель) г. Норильск, Красноярский край:

ИП Титов Д.С.

Адрес: Красноярский край, г. Норильск, ул. Вокзальная 35 а, стр. 4

Телефон: 8(3919) 33-80-55, 8 (3919) 32-42-49, 89134903928 E-mail: sibaeroline@mail.ru

Склад-получатель г. Москва: ООО ТК «АВИАМИР»

Адрес: Московская область, Ленинский район, Видное, Проектируемый проезд, 251, владение 1

Телефон: 8-800-500-53-43

Агент:
Генеральный директор

М.П.

А.С. Зуев



ОБРАЗЕЦ ПОРУЧЕНИЯ

ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ

Юридический адрес, тел.:				
ИНН (для юр. лиц)				
Паспортные данные (для физ.лиц)	серия	номер	дата выдачи	Кем выдан

ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ:

Юридический адрес, тел.:				
ИНН (для юр. лиц)				
Паспортные данные: (для физ.лиц)	серия	номер	дата выдачи	кем выдан

ПЛАТЕЛЬЩИК
(ПРИНЦИПАЛ):

Юридический адрес, тел.:	Эл. Почта (если оплата по безналу)		Тип оплаты		
	с НДС		без НДС	нал	
ИНН (для юр. лиц)					
Паспортные данные: (для физ.лиц)	серия	номер	дата выдачи	кем выдан	

ВИД ТРАНСПОРТА:	РЕКА/MORE	АВИА
-----------------	-----------	------

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТПРАВЛЯЕМОМ ГРУЗЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ГРУЗА	Кол-во мест	Вес брутто, кг	Объем, м³
УПАКОВКА ГРУЗА (картон, скотч, стрейч-пленка, пенопласт, паллет, жесткая уп.(доска), иное)			
ОБЪЯВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ ГРУЗА/ руб. (указывается в случае страхования груза, страховка 0,4%)			
ДОКУМЕНТЫ К ГРУЗУ: (нужное отметить V)	Прилагаются:	Не прилагаются:	
Категория груза, в соответствии с перечнем социально-значимых грузов	СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ	СОЦИАЛЬНО НЕ ЗНАЧИМЫЙ	
Иные свойства груза, имеющие значения для его транспортировки:			

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕМЫЕ УСЛУГИ (нужное отметить галочкой)

Хрупкий груз (указать вес)		Крупногабаритный груз (указать вес)	
Опасный груз		Ценный груз (только по согласованию с руководителем)	
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА	Жесткая упаковка (доска+стрейч)	Мягкая упаковка (стрейч-пленка, картон, пенопласт, скотч)	Паллет (EUR поддон³+стрейч)
Услуга «забор груза» (указать адрес забора груза и тел. Контактного лица)	Грузчики:		
Услуга «доставки груза» (указать адрес доставки и тел. Контактного лица)	До подъезда	До двери	
		Этаж	
Иные заказанные услуги:			
Отказ от жесткой упаковки отправляемого груза (указать да/нет)	(подпись)		

Правильность заполненных в настоящем поручении сведений подтверждаю. Грузы, запрещенные к перевозке, отсутствуют. Подписывая настоящее поручение в отсутствие заключенного с агентом агентского договора, я принимаю условия типового агентского договора ООО «СИБАЭРОЛАЙН», размещенного на сайте www.сибаэролайн.рф. Я ознакомлен (на) с тарифами агента и порядком исчисления агентского вознаграждения. В случае, если груз был сдан на склад агента грузоотправителем, который не является принципалом по агентскому договору, я полностью без замечаний одобряю и принимаю действия грузоотправителя по сдаче груза агенту, а также подтверждаю правильность переданных им агенту и указанных агентом в настоящем поручении сведений.

В настоящем поручении параметры груза (вес, объем, количество мест) указаны до его дополнительной упаковки. Я ознакомлен, что при упаковке груза в обрешетку происходит увеличение объема и веса груза. При расчете стоимости транспортировки учитывается вес/объем груза с учетом дополнительной упаковки.

Агент:
Генеральный директор

М.П.

G-Line

**Перечень характеров грузов,
подлежащих обязательной упаковке
в деревянную обрешетку за счет Принципала (плательщика услуг)**

1. Автозапчасти кузовные
2. Автозапчасти хрупкие (фары, лампы, пластмасса и т.п.)
3. Автохимия
4. Аквариум
5. Антенны спутниковые ("тарелки")
6. Банкомат
7. Бытовая техника
8. Бытовая химия
9. Двери (входные и межкомнатные с хрупкими элементами, витринные, балконные)
10. Двигатель (ДВС)
11. Диски автомобильные
12. Жидкие и текучие грузы (в канистрах, бочках, ведрах, пластиковых ведрах)
13. Игрушки (механические, пластмассовые)
14. Клетки, переноски для животных
15. Кофейный автомат
16. Краски, лаки
17. Лист металлический
18. Лист ПВХ
19. Мебель мягкая (диваны, кресла, пуфы и т.п.)
20. Мебель со стеклянными вставками
21. Мебельные комплектующие (столешницы, двери, фасады, витрины)
22. Оборудование хрупкое (медицинское, промышленное, торговое, энергетическое)
23. Окна
24. Оргтехника
25. Плитка керамическая
26. Посуда и предметы из стекла, керамики, фарфора, фаянса
27. Предметы интерьера хрупкие (светильники, вазы, картины)
28. Предметы с хрупкими или стеклянными элементами
29. Сантехника (керамика, фаянс, душевые кабины, солярий)
30. Спортивные тренажеры
31. Стекла (автомобильные, мебельные, зеркала, изделия из стекла, картины и т.п.)
32. Сувениры хрупкие (часы, пепельницы, кружки и т.п.)
33. Сыпучие грузы в бумажных мешках
34. Телефоны, телевизоры, мониторы, плазменные и ЖК панели, компьютеры, ноутбуки, планшеты
35. Транспортные средства (лодки, гидроциклы, квадрациклы, снегоходы и т.п.)
36. Химическое сырье (санитарно-эпидемиологическое заключение обязательно)
37. Электроника
38. Электрооборудование

Агент:

Генеральный директор

М.П.

А.С. Зуев



ПЕРЕЧЕНЬ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ГРУЗОВ

1. Общие положения

1.1. Перечень применяется для расчетов за услуги при осуществлении перевозок речным/морским транспортом по отдельной группе товаров, указанной в таблице 1 настоящего приложения.

1.2. При перевозке груза, который заявляется в качестве социально-значимого, по требованию Агента и привлеченных к исполнению третьих лиц, может быть осуществлена проверка достоверности, содержащейся в сопроводительных документах информации о свойствах груза, условиях его перевозки, правильного отнесения груза к заявленной социальной номенклатуре, соответствию техническим требованиям размещения и крепление груза в контейнерах, предъявляемых для морской перевозки, и подтверждения иной информации, необходимой для исполнения договора. Для данных целей и при поступлении соответствующего требования Принципал предоставляет груз на осмотр его содержания в открытом виде.

Отказ в предоставлении груза для осмотра в открытом виде, либо непредоставление груза для осмотра в открытом виде по иным причинам является основанием для неприменения тарифа на перевозку социально-значимых грузов.

1.3. В случае, если сдан груз, не включенный в перечень социально-значимых грузов, а также при смешанном варианте загрузки, тариф применяется соответствующий категории: «социально не значимый груз».

1.4. В перечень социально-значимых грузов первой необходимости относятся продовольственные и непродовольственные товары перечень которых утвержден в Таблице № 1.

Таблица 1

1.	Продукты питания (в т.ч. тара/упаковка, сырье, ингредиенты для производства продуктов питания)
2.	Детское питание
3.	Напитки безалкогольные
4.	Консервированная продукция
5.	Бакалея, в том числе кондитерские изделия
6.	Продукция парфюмерно-косметическая
7.	Хозяйственные товары *
8.	Мебель
9.	Канцелярские товары
10.	Спортивный инвентарь
11.	Средства моющие, дезинфицирующие, антисептические средства
12.	Детские подарки и игрушки
13.	Бытовая химия
14.	Изделия электробытовые
15.	Средства индивидуальной защиты
16.	Обувь, одежда
17.	Посуда
18.	Корма для животных, зоотовары
19.	Средства личной гигиены
20.	Лекарственные препараты
21.	Медицинское оборудование
22.	Изделия бумажной и текстильной промышленности

*К хозяйственным социально значимым товарам первой необходимости Компания относит товары хозяйственно-бытового назначения, используемые конечным потребителем исключительно для личных, семейных, домашних нужд.

Агент:
Генеральный директор

А.С. Зуев

М.П.

G-Line

ДОВЕРЕННОСТЬ

город _____
ваш город
доверенности

«___» _____ 20__ г.
дата выдачи

Общество с ограниченной ответственностью «_____»*,

юридический адрес: _____,

ОГРН _____, ИНН _____, (далее – Общество), в лице

директора _____, действующего на основании Устава, доверяет**
Ф.И.О. руководителя

_____ (указать ФИО доверенного лица полностью)

паспорт серия _____ № _____, выдан «___» _____ г.,

зарегистрированному по адресу: _____,

1. Представлять Общество перед организациями различных организационно-правовых форм и форм собственности, являющимися перевозчиками, экспедиторами, агентами, принципалами, складами-отправителями и другими участниками транспортно-экспедиционной деятельности, с правом совершать все необходимые действия, связанные со сдачей любого груза в целях его последующей транспортировки, а именно:

- сдавать груз(ы), расписываться в сдаче груза(ов), присутствовать при взвешивании и пересчете количества мест груза(ов), заполнять и подписывать необходимые документы, связанные со сдачей груза, в том числе заявки (поручения) на отправку груза, акты сдачи груза, транспортные накладные, экспедиторские расписки, заверять копии представляемых документов, получать экземпляры документов Общества, а также совершать иные действия, связанные со сдачей груза(ов).

2. Представлять Общество перед организациями различных организационно-правовых форм и форм собственности, являющимися перевозчиками, экспедиторами, агентами, принципалами, складами-получателями и другими участниками транспортно-экспедиционной деятельности, с правом совершать все необходимые действия, связанные с получением любого груза, а именно:

- получать груз(ы), подписывать любые документы, в том числе поручения (заявки), товарные накладные, экспедиторские расписки, акты выдачи груза, проверять состояние упаковки груза(ов), вес и количество мест груза(ов), при наличии претензий по весу, количеству мест, качеству груза(ов), заявлять письменные претензии, принимать участие в составлении актов о выявленных недостатках груза(ов) и подписывать их, заверять копии представляемых документов, получать экземпляры документов Общества, а также совершать иные действия, связанные с получением груза.

Доверенность действительна по _____ включительно.***

Директор _____ / _____
М.П. Ф.И.О. подпись